

चिकित्सा_वज्जिज्ञान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६३

English title: National Academy of Medical Sciences Act, 2006

चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ०८ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन न. २६ । चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : चिकित्सा वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल वैशाख २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजमि गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजमि गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १३ बमोजमि गठन भएको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) "अस्पताल" भन्नाले दफा १४ बमोजमि स्थापना भएको वीर अस्पताल सम्झनु पर्छ । (छ) "कुलपति" भन्नाले दफा १६ बमोजमिको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ज) "सहकुलपति" भन्नाले दफा १७ बमोजमिको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । (झ) "उपकुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजमिको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ञ) "शिक्षाध्यक्ष" भन्नाले दफा १९ बमोजमिको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ट) "रजिष्टार" भन्नाले दफा १९ बमोजमिको रजिष्टार सम्झनु पर्छ । (ठ) "डीन" भन्नाले दफा १९ बमोजमिको डीन सम्झनु पर्छ । (ड) "नरिदेशक" भन्नाले दफा २० बमोजमिको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । (ढ) "शिक्षक" भन्नाले प्रतिष्ठानमा शिक्षा प्रदान गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने जमिमेवारी पाएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ण) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतिष्ठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) चिकित्सा वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि चिकित्सा वज्जिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । (३) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने : (१) प्रतिष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनसोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको स्वरुप : प्रतिष्ठानमा देहाय बमोजमिका संगठनहरू रहनेछन् र तनीहरूको सामूहिक रुप नै प्रतिष्ठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सेवा आयोग, । (ङ) अस्पताल, र । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य निकाय । ६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धान गर्ने, । (ख) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन, तालिम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थासँग समझौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमको स्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय, अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय कायम गर्ने, । (च) स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग संस्थासित सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान-प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । (२) प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिष्ठानको संगठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एउटा सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सहकुलपति- अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति- सदस्य । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य हेर्ने) - सदस्य । (घ) चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्येबाट सभाले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । (ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । (च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवर्धन मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सदस्य । (झ) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् - सदस्य । (ट) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (ठ) डीन - सदस्य । (ड) प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका - सदस्य । (ढ) प्रतष्ठितानसँग सम्झौता गरेका अस्पतालका निर्देशक वा मेडिकल सुपरटिण्डेन्टहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । (ण) डीन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान - सदस्य ।

(त) स्वास्थ्य क्षेत्रका वैज्ञानिकहरुमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा सभाले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य । (थ) शिक्षकहरुमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा सभाले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । (द) प्रतष्ठितान अन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ सम्बन्धी संस्थाको प्रमुख - सदस्य । (ध) लब्धप्रतष्ठित विद्वान् तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट महिला समेतको प्रतनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुईजना - सदस्य । (न) रजिष्टार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) सभाले चाहेमा चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सभाको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठितानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतष्ठितानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठितानको वार्षिक बजेट पारित गर्ने, । (घ) प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्बाट पेश भएका प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-४ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राज्ञिक परिषद् : (१) प्रतष्ठितानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) शिक्षाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, (कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) प्रतनिधि, (कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) शिक्षा विज्ञान तथा प्रवर्धन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतष्ठितानका शिक्षकहरुमध्येबाट सभाले मनोनीत गरेको तीनजना - सदस्य । (ङ) प्रतष्ठितानद्वारा सञ्चालन विभिन्न विषयका कार्यक्रम संयोजकहरुमध्येबाट प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा सभाले मनोनीत गरेको तीनजना - सदस्य । (च) चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरु मध्येबाट प्रतनिधित्व हुने गरी प्राज्ञिक सभाले मनोनीत गरेको दुईजना - सदस्य । (छ) नर्सिङ क्याम्पसको प्रमुख - सदस्य । (ज) डीन - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- ।

(क) चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, । (ख) प्रतष्ठितानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (ग) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (घ) विद्यार्थीको छनौट गर्ने, । (ङ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (च) परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको उपाधि तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सभा समक्ष सफारसि गर्ने, । (छ) परीक्षामा उत्कृष्ट श्रेणीमा सफल हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा पदक प्रदान गर्न सभा समक्ष सफारसि गर्ने, । (ज) चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार, पदक तथा मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सभा समक्ष सफारसि गर्ने, । (झ) प्रतष्ठितानद्वारा सञ्चालन अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धानमा उत्कृष्ट व्यक्तित्व विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सभा समक्ष सफारसि गर्ने, । (ञ) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ट) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषदसँग सम्बन्धित नर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ठ) तोकिए बमोजमिको अन्य कार्यहरू गर्ने । परिच्छेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठितानको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (ग) डीन - सदस्य । (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) निर्देशक - सदस्य । (च) रजिष्टार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सभाको नर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठितानको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतविदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गरी स्वीकृतको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठितानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) सभाको नीति

नरिदेशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको चल अचल सम्पत्ति बेचबखिन गर्ने तथा ठेक्का पट्टामा दनि, । (ड) प्रतष्ठानद्वारा सञ्चालन कार्यक्रमहरुको समन्वय, रेखदेख, नरीक्षण गर्ने र सोको प्रतविदन सभा समक्ष पेश गर्ने, । (च) प्रतष्ठानसँग सम्बन्धित नियमहरुको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (छ) सेवा आयोगको सफारसिमा प्रतष्ठानको लागि आवश्यक शक्तिषक तथा कर्मचारीहरु नयुक्त र बढुवा गर्ने, । (ज) प्रतष्ठानलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, ।

(झ) सभाले तोके बमोजमिको काम गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिको अन्य कार्यहरु गर्ने । परिच्छेद-६ । सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. सेवा आयोगको गठन : (१) प्रतष्ठानका शक्तिषक तथा कर्मचारीको नयुक्ति तथा बढुवाको लागि सफारसि गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ । (२) सेवा आयोगमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्यहरु रहनेछन् । (३) सभाले देहायका व्यक्तहरुमध्येबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नयुक्त गर्नेछः- । (क) चकितिसा वज्जिानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट अध्यक्ष, । (ख) चकितिसा वज्जिानमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट एकजना सदस्य, र । (ग) कानून, व्यवस्थापन वा जनप्रशासनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तहरुमध्येबाट एकजना सदस्य । (४) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (६) सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारशिरमकि, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको स्थापना र सञ्चालन । १४. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्वपिक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शक्तिषण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतष्ठानले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मतिलि सात वर्षसम्म प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताललाई शक्तिषण अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले वभिनि वषियमा शक्तिषा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कुनै शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको नर्सडि क्याम्पस उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको मानिनेछ । (३) नर्सडि क्याम्पसको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शक्तिषक तथा कर्मचारी । १६. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतष्ठानको प्रमुख हुनेछ । १७. सहकुलपति : (१) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले आवश्यकतानुसार प्रतष्ठानको नरीक्षण गर्न र प्रतष्ठानलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ ।

१८. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना सदस्य रहेको एक समति गिठन हुनेछ र सो समतिको सफारसिमा कुलपतिले उपकुलपतिको नयुक्ति गर्नेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा नजिले गर्ने काम सहकुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । (५) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) उपकुलपतिको पारशिरमकि, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । १९. शक्तिषाध्यक्ष, रजिष्टार तथा डीन : (१) उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले शक्तिषाध्यक्ष, रजिष्टार तथा डीनको नयुक्ति गर्नेछ । (२) शक्तिषाध्यक्ष, रजिष्टार तथा डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) शक्तिषाध्यक्ष, रजिष्टार तथा डीनको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारशिरमकि, सुवधि तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २०. नरिदेशक : (१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक नरिदेशक रहनेछ । (२) नरिदेशकको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २१. अन्य पदाधिकारी : (१) प्रतष्ठानमा तोकिए बमोजमिका अन्य पदाधिकारीहरु रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पदाधिकारीको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २२. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपति, शक्तिषाध्यक्ष वा रजिष्टारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुरुपको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लखित नविदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरु रहेको एक छानबनि समति गिठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समतिले उपकुलपति, शक्तिषाध्यक्ष वा रजिष्टारले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सफारसि गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारति भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शक्तिषाध्यक्ष वा रजिष्टारलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपकुलपति, शक्तिषाध्यक्ष वा रजिष्टार बाहेक प्रतष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए

बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि प्रतष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनु अघि निजि उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । २३. प्रतष्ठानका शक्षिक तथा कर्मचारी : (१) प्रतष्ठानमा आवश्यक संख्यामा शक्षिक तथा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) प्रतष्ठानका शक्षिक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, नयिक्त सेवा आयोगको सफारसिमा तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (३) प्रतष्ठानका शक्षिक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछन् ।

२४. कर्मचारी काजमा खटाउन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कुनै कर्मचारीलाई प्रतष्ठानको अनुरोधमा प्रतष्ठानमा काजमा खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि काजमा खटाएको कर्मचारीले प्रतष्ठानका कर्मचारीले पाए सरहको सुवधि पाउनेछ । परिच्छेद-९ । प्रतष्ठानको कोष तथा लेखापरीक्षण । २५. प्रतष्ठानको कोष : (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा वदेशी व्यक्त, सङ्घ, संस्था वा वदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि प्रतष्ठानले वदेशी व्यक्त, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनि पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतष्ठानको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) प्रतष्ठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-१० । वविधि । २७. वार्षिक प्रतविदन : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा सम्पन्न गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतष्ठानले वर्षभरि सम्पादन गरेका कामको संक्षिप्त वविरण र प्रतष्ठानको उपलब्ध लिगायतका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २८. समतिगठन गर्न सक्ने : (१) प्रतष्ठानले यस ऐन बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने काम सुचारु रुपले गर्नको लागि आवश्यकतानुसार समति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि सो समतिगठन हुँदा प्रतष्ठानले तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. कामकारबाही बदर नहुने : प्रतष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भै वा प्रतष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नयिक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र प्रतष्ठानबाट भइरहेको कामकारबाही बदर हुने छैन । ३०. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्, सेवा आयोग वा कार्यकारी परिषद्ले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार प्रतष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै नकियालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३१. राष्ट्रिय शक्षिा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शक्षिा नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ ।

३२. नर्देशन दनि सक्ने : प्रतष्ठानको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतष्ठानलाई आवश्यक नर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नर्देशनको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ३३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३४. कर्मचारी प्रतष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुमध्ये प्रतष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयिम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतष्ठानको कर्मचारीको रुपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतष्ठानको सेवा अवधिमि गणना हुनेछ । ३५. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतष्ठानले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । तर, नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने वषियमा नयिम बनाउँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिनि पर्नेछ । ३६. खारेजी र बचाउ : (१) वीर अस्पताल विकास समति (गठन) आदेश, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमि भइरहेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भइरहेको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमिको वीर अस्पताल विकास समतिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतष्ठानमा सरेको मानिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमिको समतिमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रतष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा रहेको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश बमोजमिको समति अन्तर्गत सञ्चालन भएको नर्सडि क्याम्पसबाट भइरहेका कामकारबाही यसै ऐन बमोजमि भइरहेको मानिनेछ । ३७. अध्यादेश नषि्क्रयिताको परिणाम : चकितिसा वज्जान राष्ट्रिय प्रतष्ठान अध्यादेश, २०६२ नषि्क्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नलेखिएमा सो नषि्क्रयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नषि्क्रयि हुँदा बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै

काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायको सम्बन्धमा गरिएको कुनै कामकारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकनिछ ।